

CLASS NOTES



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for UPSC & BPSC

भारतीय राजव्यवस्था

संस्थाएं



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna 6204184260



संस्थाएँ

भारत की संवैधानिक संस्थाएँ

भारतीय संविधान में कानून के संचालक के लिए अनेक स्वतन्त्र संस्थाओं का प्रावधान किया गया है, जो देश की शासन व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

महान्यायवादी

अनुच्छेद 76(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा।

भारत के महान्यायवादी के पद को संविधान में विशेष स्थान दिया गया है। यह भारत का सर्वप्रथम विधिक अधिकारी होता है। इसे भारत के सभी न्यायालयों में प्रथम सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।

इस रूप में यह निम्न कर्तव्यों का निर्वहन करता है-

1. भारत सरकार को विधि सम्बन्धी ऐसे विषयों एवं कार्यों के बारे में सलाह एवं सहायता देगा, जिनके लिए राष्ट्रपति उसको समय-समय पर निर्देशित करे।
2. वह उन कर्तव्यों का पालन करेगा, जिनको संविधान समय-समय पर उनको सौंपे।

महान्यायवादी अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकारी होगा। ब्रिटेन में महान्यायवादी मन्त्रिमंडल का सदस्य होता है; जबकि भारत में यह मन्त्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- ❖ राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है।
- ❖ यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद को धारण करता है तथा उसे वही वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं जो राष्ट्रपति हेतु द्वारा निर्धारित होते हैं।
- ❖ भारत का महान्यायवादी संसद या मन्त्रिमण्डल का सदस्य नहीं होता लेकिन वह किसी भी सदन अथवा समिति में बोल सकता है परंतु उसे मताधिकार प्राप्त नहीं है।
- ❖ उसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।
- ❖ भारत में अभी तक इस प्रथा का अनुसरण होता रहा है कि जिस मन्त्रिमण्डल ने महान्यायवादी की नियुक्ति की थी उसके पद त्याग करने या प्रतिस्थापित किए जाने पर महान्यायवादी अपना पद त्याग देता है।

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011

- ❖ 27 दिसम्बर, 2011 को लोकसभा द्वारा केन्द्र स्तर पर लोकपाल और राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त संस्था की स्थापना सम्बन्धी विधेयक 'लोकपाल और लोकायुक्त' विधेयक पारित किया गया।
- ❖ इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान करने सम्बन्धी 116वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा में अपेक्षित (दो-तिहाई) बहुमत न होने के कारण खारिज हो गया।
- ❖ राज्यसभा में 'लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक' पर लंबी बहस हुई पर इस पर मतदान नहीं हो सका एवं राज्य सभा की कार्यवाही स्थगित हो जाने के कारण यह विधेयक पुनः अनिश्चितकाल के लिए टल गया।

लोक सेवा आयोग

- ❖ अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।
- ❖ दो या अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा और यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमण्डल के सदन द्वारा या जहाँ दो सदन हैं वहाँ प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकेगी।

संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएँ

- ❖ **अखिल भारतीय सेवा (अनु. 312)**- यह राष्ट्रीय स्तर की सेवा है। इस सेवा के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जबकि सेवा की अन्य शर्तें सम्बन्धित राज्य द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- ❖ वर्तमान में तीन अखिल भारतीय सेवाएँ हैं, जिनमें दो स्वतन्त्रता के समय से ही विद्यमान हैं। ये हैं- भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) एवं भारतीय पुलिस सेवा (IPS)। भारतीय वन सेवा (IFS) को 1996 में शामिल किया गया।
- ❖ **केन्द्रीय सेवा**- यह राष्ट्रीय स्तर की सेवा है जो केवल भारत संघ के लिए है। इस सेवा में नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में संसद कानून बनाती है। इस सेवा के कर्मचारी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बने रहते हैं।
- ❖ **राज्य सेवा**- यह सेवा केवल राज्य के लिए होती है। इस सेवा में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा सेवा के सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बने रहते हैं।

नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग)

- ❖ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान किया गया है जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली का लेखा परीक्षण करता है।
- ❖ नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रधानमन्त्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- ❖ इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होती है। किंतु यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है।
- ❖ वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। किंतु कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से पदच्युत भी किया जा सकता है।
- ❖ भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ वाले पद को धारण नहीं कर सकता है।
- ❖ वर्ष 1976 से पूर्व नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केन्द्र एवं राज्यों के लेखांकन के साथ-साथ लेखा परीक्षक भी था। 1976 में केन्द्रीय वित्तीय लेखांकन का कार्य इससे अलग कर दिया गया।



- ❖ वर्तमान में नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केन्द्रीय संस्थाओं के वित्तीय लेखों का लेखा परीक्षण करना है।
- ❖ किंतु राज्य स्तर पर वह राज्यों की सभी संस्थाओं के वित्तीय मामलों का लेखांक भी करता है और लेखा परीक्षण भी।
- ❖ संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत कैंग अपनी रिपोर्ट केन्द्र के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को तथा राज्यों के सन्दर्भ में राज्यपाल को सौंपता है।
- ❖ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए एक-एक राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है।
- ❖ संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य होते हैं।
- ❖ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से पूर्व जो पहले हो उसे ही उसका कार्यकाल माना जाएगा।
- ❖ किंतु, दुराचारण तथा कदाचार के आधार पर इन्हें पदमुक्त किया जा सकता है।

कार्य एवं क्षेत्राधिकार

- ❖ संघ लोक सेवा आयोग कर्मियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएँ आयोजित करता है।
- ❖ वह स्थानान्तरण, पदोन्नति के सन्दर्भ में अपना योगदान देता है।
- ❖ संघ की सेवाओं के दौरान घायल हो जाने के कारण पेन्शन देने सम्बन्धी मामलों से जुड़े कार्य करता है।
- ❖ वह राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए दायित्वों को भी पूरा करता है।

वित्त आयोग

- ❖ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। इसका गठन एक अध्यक्ष तथा चार सदस्यों से मिलकर होता है।
- ❖ राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है।
- ❖ वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए योग्यताओं का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है।
- ❖ वित्त आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र का अनुभव प्राप्त हो।
- ❖ वित्त आयोग के सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो या ऐसा व्यक्ति जिसे वित्तीय विषयों और वित्तीय लेखा तथा प्रशासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव हो।

कार्य एवं क्षेत्राधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसार वित्त आयोग को निम्नलिखित कार्यों व दायित्वों के सन्दर्भ में अपनी सिफारिशें देनी होती हैं—

1. केन्द्र और राज्य के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण के सम्बन्ध में तथा राज्यों के मध्य शुद्ध आगमों के तत्सम्बन्धी भाग के आवंटन के सम्बन्ध में।
2. भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को व्यवस्थित करने वाले सिद्धान्तों के सम्बन्ध में।
3. सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में।

निर्वाचन आयोग

संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, जिसका प्रमुख दायित्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों का निर्वाचन सम्पन्न कराना है। हमारे देश में राष्ट्रीय एकता तथा संघीय एकरूपता की दृष्टि से संविधान ने निर्वाचन के आयोजन का सम्पूर्ण दायित्व निर्वाचन आयोग को दिया है।

निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करें। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करते समय संसद द्वारा पारित कानूनों का ध्यान

रखेगा। जब इस प्रकार कोई अन्य आयुक्त नियुक्त किया गया हो, तब 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त' आयोग के अध्यक्ष (सभापति) की भौति कार्य करेगा।

लोकसभा, विधानसभा तथा विधानपरिषद् के निर्वाचन से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श के आधार पर आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जितने वह आवश्यक समझे। निर्वाचन आयुक्तों तथा प्रादेशिक आयुक्तों का कार्यकाल और सेवा-शर्तें राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करेगा।

निर्वाचन आयोग के अनुरोध तथा विधानपरिषद् के निर्वाचन से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग अथवा प्रादेशिक आयुक्त को निर्वाचन सम्बन्धी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार कर्मचारी उपलब्ध कराता है।

पदावधि (कार्यकाल)

पहले निर्वाचन आयोग के सदस्यों को एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता था तथा उसके पूरा होते ही सदस्यों का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता था, किंतु वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक का होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यदि चाहे तो अपने कार्यकाल से पूर्व भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

पदच्युति (महाभियोग)

निर्वाचन आयोग को कार्यपालिका के नियन्त्रण से पूर्णतया मुक्त रखा गया है। यद्यपि राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, किंतु वह इन्हें स्वेच्छा से पद से हटा नहीं सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को (अनुच्छेद 324(5) के अनुसार) केवल उसी प्रकार तथा उन्हीं आधारों पर पदच्युत किया जा सकता है, जिस आधार पर (कदाचार या असमर्थता) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। पदच्युति की इस विधि को महाभियोग का नाम दिया जाता है। महाभियोग के लिए प्रक्रिया यह है कि संसद को दोनों सदनों को अलग-अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। संसद द्वारा यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युति का आदेश जारी करेगा। महाभियोग का यह प्रस्ताव एक ही सत्र में स्वीकार होना चाहिए।

अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर पद से हटा सकता है।

वेतन-भत्ते तथा सेवा

संसद द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तें आदि राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करता है। अक्टूबर 1993 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन तथा भत्ते प्राप्त होंगे। इन निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बाद उनके कार्यकाल, वेतन तथा अन्य सेवा-शर्तों में उनके हितों के विरुद्ध कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

चुनाव आयोग : अब बहु-सदस्यीय (तीन सदस्यीय)

निर्वाचन आयोग के सम्बन्ध में लम्बे समय से विवाद चला आ रहा था कि निर्वाचन आयोग एक-सदस्यीय होना चाहिए या बहु-सदस्यीय। 1989 में लगभग तीन महीने (अक्टूबर 1989 से दिसम्बर 1989) के समय को छोड़कर 1992 तक निर्वाचन आयोग सदैव एक-सदस्यीय ही रहा है, लेकिन अक्टूबर 1993 को केन्द्र सरकार की सिफारिश स्वीकार करके राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर निर्वाचन आयोग को 'तीन सदस्यीय आयोग' बना दिया। इस अध्यादेश के आधार पर जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति और एम.एस.गिल को निर्वाचन आयोग का सदस्य बनाया गया। इस अध्यादेश की विशेष बात यह थी, कि नवनियुक्त दो सदस्यों को श्री टी. एन. शेषन (मुख्य निर्वाचन आयुक्त) के समान ही अधिकार एवं स्थिति प्रदान की गई तथा कहा गया कि सदस्यों के बीच मतभेद की स्थितियों में तीन सदस्यीय आयोग बहुमत से निर्णय लेगा तथा बहुमत का निर्णय ही मान्य होगा। दिसम्बर 1993 में संसद ने विधेयक पारित कर 'बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग' को कानूनी स्वरूप दे दिया।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



बिहार की सबसे बड़ी
और सफल टीम



5500+

**OFFLINE
STUDENTS**

152000+

**ONLINE
STUDENTS**

900+

SUCCESS

20 शिक्षकों की बड़ी टीम

Shashi Sharan Sir

Founder of TOA



कार्य एवं क्षेत्राधिकार

भारत में निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा एवं विधानसभा के लिए निष्पक्ष निर्वाचन संचालित करने के लिए निम्नलिखित प्रकार्यों को संचालित करना पड़ता है।

- ❖ चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना जो प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात् होने वाली जनगणना के अनुसार सम्भव होता है।
- ❖ राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। राजनीतिक दलों को विशेष चुनाव चिन्ह प्रदान करता है।

भारत में चुनाव सुधार से सम्बन्धित समितियाँ

निर्वाचन समितियाँ	अध्यक्ष	वर्ष	प्रमुख सिफारिश
तारकुण्डे समिति	वी.एम. तारकुण्डे	1974	मतदाता की आयु 18 वर्ष हो
श्यामलाल शकधर समिति	श्यामलाल शकधर	1981	मतदाता का परिचय पत्र हो
दिनेश गोस्वामी समिति	दिनेश गोस्वामी	1989	ई. वी. एम. का प्रयोग आरक्षण के लिए चक्रानुसार पद्धति हो
सन्थानम समिति	के सन्थानम	1983	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हो (राजस्थान)
टी. एन. शेषन समिति	टी. एन. शेषन	1992	एक से अधिक क्षेत्रों से चुनाव लड़ना मना हो
इन्द्रजीत समिति	इन्द्रजीत गुप्त	1998	चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष बनें

- ❖ मतदाता सूची का निर्माण करता है।
- ❖ चुनाव की व्यवस्था करता है व उसे रद्द करने की घोषणा भी करता है।
- ❖ वह उपचुनाव कराता है और आवश्यकता पड़ने पर विजयी उम्मीदवार को विजेता घोषित करता है।
- ❖ राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करता है।
- ❖ मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देता है।
- ❖ चुनाव याचिकाओं के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देता है।

राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें

- ❖ लोकसभा चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं चार अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- ❖ इसके अतिरिक्त इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम-से-कम चार सीटें जीतनी होंगी।
- ❖ लोकसभा में 2% सीटें हों और ये कम-से-कम तीन विभिन्न राज्यों में प्राप्त की गई हों।
- ❖ भारत में चुनाव के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का प्रयोग किया जाता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है।
- ❖ ई.वी.एम. का प्रथम प्रयोग 1998 में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में (राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली) पहली बार हुआ।
- ❖ गोवा वह प्रथम राज्य है, जहाँ सम्पूर्ण क्षेत्र में पहली बार ई.वी.एम. से चुनाव सम्पन्न हुए।
- ❖ उसका यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि सम्बन्धी विषयों पर सलाह दे तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो समय-समय पर राज्य सरकार उसे सौंपे तथा ऐसे कार्यों का निवेदन करे, जो संविधान अथवा किसी विधि द्वारा उसके अधीन किए गए हों।

लोक आयुक्त

लोक आयोग संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लोक सेवकों के कुप्रशासन एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता की शिकायतें सुनने तथा इनका निवारण करने हेतु शासन को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करना है।

अंतर्राज्यीय परिषद्

संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद् का गठन किया जा सकता है। इस परिषद् के प्रमुख कार्य हैं-

- ❖ राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जाँच करना तथा उस सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव देना।
- ❖ अंतर्राज्यीय विषय से सम्बन्धित नीतियों एवं कार्यवाहियों में समन्वय हेतु संस्तुति करना।

- ❖ केन्द्र एवं एक से अधिक राज्यों के सामान्य हितों से सम्बन्धित मामलों की जाँच करना तथा विचार-विमर्श करना।
- ❖ वर्ष 1990 में राष्ट्रपति द्वारा 'अंतर्राज्यीय परिषद्' का गठन किया गया।

अंतर्राज्यीय परिषद् का गठन

- ❖ प्रधानमंत्री-अध्यक्ष
- ❖ राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री
- ❖ केन्द्रीय कैबिनेट के छः मंत्री

प्रशासनिक अधिकरण

- ❖ यद्यपि मूल संविधान में प्रशासनिक अधिकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 323 'क' एवं 323 'ख' जोड़ा गया तथा प्रशासनिक अधिकरणों के गठन एवं उसके अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया।
- ❖ इस अनुच्छेद के तहत संसद को प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना एवं सेवा शर्तों को तय करने से सम्बन्धित अधिकार प्रदान किए गए।
- ❖ संसद द्वारा 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया गया तथा केन्द्रीय सरकार को इन अधिकरणों की स्थापना हेतु शक्ति प्रदान की गई।
- ❖ प्रथम बार जून, 1990 ई. में अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर, 1990 ई. को हुई थी।
- ❖ अंतर्राज्यीय परिषद् में निम्न सदस्य होते हैं-प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत छह कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक।
- ❖ अंतर्राज्यीय परिषद् की बैठक वर्ष में तीन बार की जाती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। परिषद् की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम-से-कम दस सदस्य अवश्य उपस्थित हों।
- ❖ क्षेत्रीय परिषदें-क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण भी किया जा सकता है। व्यवहार में सम्पूर्ण भारत को पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद् है। क्षेत्रीय परिषदों के कार्य उन विषयों से सम्बन्धित होंगे जिनमें क्षेत्र के सभी या कुछ राज्य या संघ और एक या अधिक राज्य रुचि रखते हैं।
- ❖ अंतर्राज्यीय व्यापार-वाणिज्य से सम्बन्धित संविधान के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए अनुच्छेद 307 के अनुसार संसद एक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी तथा उसके ऐसी शक्तियाँ और कर्तव्य सौंप सकती है, जो वह आवश्यक समझे।

संविधानेतर अधिकरण

नीति आयोग

सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) नामक नया संस्थान बनाया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएँ

प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग, केन्द्र और राज्य स्तर पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के सम्बन्ध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर मन्त्री और



अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर, साथ-ही-साथ अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से सम्बन्धित मामले शामिल होंगे।

15 मार्च, 1950 को जिस प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग की स्थापना की गई थी, उसी प्रस्ताव के माध्यम से 1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई।

नीति आयोग का ढांचा

नीति आयोग का संघटन इस प्रकार निर्धारित किया गया है-

1. **अध्यक्ष:** प्रधानमन्त्री।
2. **शासी परिषद्:** यह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघीय क्षेत्रों के उप-राज्यपालों से मिलकर बनेगी।
3. **क्षेत्रीय परिषदें:** ऐसे विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिक मामलों, जो एक से अधिक राज्यों या एक क्षेत्र को प्रभावित करते हों के संदर्भ में ये परिषदें आवश्यकता-आधार पर और विशिष्ट कार्यकाल हेतु गठित की जाएंगी। इसमें सम्बन्धित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमन्त्री एवं संघीय क्षेत्रों के राज्यपाल शामिल होंगे। इनका संयोजन प्रधानमन्त्री द्वारा किया जाएगा तथा इनकी अध्यक्षता

नीति आयोग के अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

4. **विशेष आमन्त्रित:** नीति आयोग में संबद्ध कार्यक्षेत्र का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ, विशेष जानकार और पेशेवर विशेष आमन्त्रित के रूप में प्रधानमन्त्री द्वारा नामित किए जाएंगे।
5. **पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा:** अध्यक्ष के रूप में प्रधानमन्त्री के अतिरिक्त नीति आयोग के पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में निम्नलिखित शामिल होंगे-
 - (a) **उपाध्यक्ष:** प्रधानमन्त्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
 - (b) **पूर्णकालिक सदस्य:** प्रधानमन्त्री द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
 - (c) **अंशकालिक सदस्य:** अग्रणी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं अन्य प्रासंगिक संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य नामित, केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् के अधिकतम 4 सदस्य।
 - (d) **पदेन सदस्य:** प्रधानमन्त्री द्वारा नामित केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् के अधिकतम 4 सदस्य।
 - (e) **मुख्य कार्यकारी अधिकारी:** प्रधानमन्त्री द्वारा नियत कार्यकाल के लिए, भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को सीईओ नियुक्त किया जाएगा।
 - (f) **सचिवालय:** आवश्यकता के अनुसार होगा।

वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य	
अध्यक्ष	नरेन्द्र दामोदर दास मोदी
उपाध्यक्ष	राजीव कुमार
पूर्णकालिक सदस्य	डॉ. वी. के. सारस्वत, प्रो. रमेश चंद, डॉ. वी.के. पाल
पदेन सदस्य	केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, वित्त मन्त्री अरुण जेटली, रेल मन्त्री पीयूष और कृषि मन्त्री राधा मोहन सिंह
विशेष आमन्त्रित सदस्य	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्री थावरचंद गहलोत, कपड़ा मन्त्री, स्मृति जुबिन ईरानी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अमिताभ कांत

राष्ट्रीय विकास परिषद्

योजना आयोग के कार्यकरण से यह बात सामने आई कि यद्यपि योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन का भार राज्यों पर डाला गया है, किंतु योजनाओं के निर्माण में राज्यों की कोई भागीदारी नहीं है। अतः 1952 में इस दोष को दूर करने और **योजना-निर्माण** में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थापना की गई। परिषद् का अध्यक्ष भारत का प्रधानमन्त्री होता है और सभी राज्यों के मुख्यमन्त्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। जुलाई, 1967 से केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य और सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक या उपराज्यपाल भी परिषद् के सदस्य हैं। **राष्ट्रीय विकास परिषद्** भी एक संविधानेतर निकाय है। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राष्ट्रीय विकास परिषद् विकास परिषद् की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिषद् की स्वीकृति के बिना योजनाओं का प्रारूप अपना अंतिम स्वरूप नहीं धारण कर सकता। राष्ट्रीय विकास परिषद् के अन्य प्रमुख कार्य हैं-(1) राष्ट्रीय योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में समय-समय पर विचार करना। (2) राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक-सामाजिक नीतियों का अवलोकन करना। (3) राष्ट्र की विकासात्मक योजनाओं के निर्धारण और उनकी प्राप्ति हेतु परामर्श देना। वस्तुतः राष्ट्रीय विकास परिषद् के माध्यम से राज्यों का सहयोग उच्चतम राजनीतिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है। इससे दृष्टिकोण की समानता तथा सहमति की धारणा के विकास में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय विकास परिषद् का महत्व पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गया है क्योंकि अब राष्ट्रीय योजना के निर्माण के लिए पथ-प्रदर्शक तत्व परिषद् द्वारा प्रतिपादित और निश्चित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्

केन्द्र की वर्तमान यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (एनएसी) का एक बार, पुनः गठन मार्च, 2010 में किया। इसकी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को बनाया गया था। इस पद को कैबिनेट मन्त्री का दर्जा प्रदान किया गया था। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का पहली बार गठन वर्ष 2004 में श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में किया गया।

राष्ट्रीय एकता परिषद्

1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा स्थापित की गई राष्ट्रीय एकता परिषद् भी एक संविधानेतर निकाय है। राष्ट्रीय एकता परिषद् का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों का कल्याण व उनके हितों की रक्षा करना है। परिषद् की प्रथम बैठक में प्रमुख विचारणीय विषय थे-साम्प्रदायिक सद्भाव, विघटनकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद की समस्या, अयोध्या में रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद। वी.पी. सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने परिषद् का पुनर्गठन किया। वर्तमान में इसमें केन्द्र सरकार के मंत्रियों और समस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, श्रमिकों, महिलाओं, पत्रकारों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि भी हैं।

क्षेत्रीय परिषद्

क्षेत्रीय परिषद् एक संविधानेतर निकाय है। इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के द्वारा की गई है। सम्पूर्ण भारत को पांच क्षेत्रों में बाँटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र के सामान्य हितों पर सलाह देने के लिए क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं। ये परिषदें एक सलाहकारी संगठन हैं, जिनके माध्यम से सहकारिता और राष्ट्रीय एकता को राज्यों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप, किए बिना बढ़ावा मिलता है। प्रत्येक परिषद् में सम्मिलित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में आर्थिक और सामाजिक योजना, सीमा विवाद अंतर्राष्ट्रीय परिवहन या राज्य पुनर्गठन से उत्पन्न होने वाले विवादों पर या सामान्य हितों के विषयों पर विचार किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् के सदस्यों के रूप में सम्बन्धित राज्य का मुख्यमन्त्री तथा दो अन्य मन्त्री, सम्बन्धित राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन है, तो राज्य का राज्यपाल, सम्बन्धित संघ राज्यक्षेत्र में यदि विधानसभा है तो मुख्यमन्त्री और यदि विधानसभा नहीं है, तो प्रशासक या उपराज्यपाल होता है। उल्लेखनीय है कि दो या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की संयुक्त बैठक करने की भी व्यवस्था है।

□□□

BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for UPSC & BPSC

No.1 BPSC Coaching in India

अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग **द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं **OFFLINE में 10% की छूट**

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

theofficersacademy
theofficersacademy
<https://theofficersacademy.in>